

1503264-67.2020.8.26.0642

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... Carmo, trazia consigo, para fins de tráfico, 57 porções de "crack" (18,08g), 12 de maconha (39,73g) e 63 de cocaína (117,98g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na data dos fatos, policiais militares receberam denúncia via COPOM acerca de tráfico de entorpecentes na Rua Praia do Meio, situada no bairro Perequê-Açu. Enquanto se dirigiam ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

1ª Vara

R. Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503264-67.2020.8.26.0642 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503264-67.2020.8.26.0642

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2256303/2020 - DEL.POL.UBATUBA, 14155790 - DEL.POL.UBATUBA, 2689/20/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2256303 - DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUCAS BARBOSA DE ALMEIDA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO

Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público em face de LUCAS BARBOSA DE ALMEIDA como incurso no art. 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Conforme se extrai da denúncia, o réu, na data e local dos fatos, mediante envolvimento das adolescentes Joara Santos Barbosa e Maria Eduarda Bueno Vargas do Carmo, trazia consigo, para fins de tráfico, 57 porções de "crack" (18,08g), 12 de maconha (39,73g) e 63 de cocaína (117,98g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na data dos fatos, policiais militares receberam denúncia via COPOM acerca de tráfico de entorpecentes na Rua Praia do Meio, situada no bairro Perequê-Açu. Enquanto se dirigiam ao local, ao passarem pela Rua Josias

Ramos Nogueira, depararam-se com o réu Lucas e as adolescentes Joara e Maria ingressando de maneira abrupta dentro de um veículo Ford/Ka ao visualizarem a viatura. Assim, efetivaram a abordagem. Em revista pessoal com Lucas encontraram a quantia de R\$ 263,00. Joara possuía no bolso de sua bermuda duas porções de maconha (em formato alongado). Maria estava em poder do valor de R\$ 65,00. Os agentes da Força Pública prosseguiram na vistoria veicular, tendo encontrado uma sacola plástica preta, em cujo bojo havia 57 pedras de "crack", 63 pinos de cocaína e 12 porções de maconha (de formato alongado, tal como aquelas apreendidas em poder de Joara). Na ocasião Lucas assumiu a propriedade dos entorpecentes. Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02). Auto de exibição e apreensão (fls. 30/31). Auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 32/33). Certidão de distribuição criminal (fls. 57/58). Folha de Antecedentes (fls. 59/61). Decisão convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva do réu (fls. 73/78). Denúncia (fls. 102/105). Determinação de notificação do réu e ARQUIVAMENTO do Inquérito Policial no tocante ao investigado Lucas Guimarães dos Santos (fls. 106/107). Exame químico toxicológico (fls. 123/125). Defesa preliminar (fls. 146). Termo de audiência com oitiva de testemunhas policiais (fls. 190/191). Termo de audiência com oitiva de testemunhas e interrogatório do réu (fls. 233/234). Alegações Finais, na forma de memoriais, do Ministério Público requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 216/220). Alegações Finais, na forma de memoriais, da Defesa do réu requerendo que seja aplicada a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) e a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, fixando o mínimo legal, convertendo-a em restritiva de direitos (fls. 226/232). É o relatório. Fundamento e Decido.

Primeiramente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao réu.

A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Insta, a priori, reproduzir a prova oral coletada em juízo.

O policial militar Jair narrou que recebeu informações pelo COPOM referente a três indivíduos que estariam realizando tráfico de drogas na Rua Praia do Meio. Eram duas mulheres e um rapaz moreno com cabelo pintado de amarelo. No caminho até o local indicado visualizaram 3 pessoas com as mesmas características, mas como não era o local indicado, não pararam. Chegando à Rua Praia do Meio não localizaram ninguém. Então retornaram para o local onde visualizaram na esquina uma pessoa de cabelo amarelo e outra pessoa alta. Viram também um indivíduo baixo e duas moças que demonstraram nervosismo ao avistarem a viatura, e se deslocando rapidamente para um carro. Abordaram o veículo e pediram para todos descerem. O motorista do carro desceu e se identificou como motorista de Uber. O indivíduo e as meninas desceram do banco de trás. Com o indivíduo encontraram certa quantia em dinheiro. Identificaram que as meninas eram menores de idade. Uma das meninas porta duas porções de maconha e a outra portava uma quantia em dinheiro. Fizeram uma vistoria no carro e localizaram embaixo do banco traseiro uma sacola com crack (57 pedras), cocaína (63 pinos) e maconha (12 porções alongadas). A maconha encontrada com uma das meninas era igual a da sacola. Lucas confessou que a droga era dele.

O policial militar Gilberto narrou que abordaram Lucas e as duas meninas no veículo. Fizeram uma vistoria no carro e encontraram uma sacola com drogas (crack, maconha e cocaína) debaixo do banco do motorista. Lucas confirmou que a droga era dele. Inclusive afirmou que o ponto de drogas era dele. Com uma das moças encontram duas porções de maconha embaladas da mesma forma das encontradas na sacola. A testemunha Maciel narrou que não conhece o réu. Trabalha como motorista de aplicativo. No dia dos fatos foi solicitada uma corrida no bairro Bela Vista em nome de uma mulher. Chegou ao local quando o réu acenou e disse que sua esposa teria solicitado a corrida. Levou o réu até o Taquaral. Como não tinha ninguém na casa, o réu pediu para que o levasse até o Perequê-açu. Chegando ao Perequê-açu, o réu desceu do carro e foi até algumas pessoas que estavam no local, ocasião na qual chegou a viatura da polícia e o réu, juntamente com duas meninas, correram, voltaram para seu carro e pediram para ele sair com o carro. Nesse momento, os

policiais pediram para eles descerem do carro. Os policiais encontraram uma sacola com drogas no interior do carro, no banco traseiro.

Interrogado, o réu Lucas narrou que chamou um Uber para levar a droga do Bela Vista até o Taquaral. Como não encontrou ninguém no Taquaral, resolveu levar a droga diretamente para o ponto de tráfico de drogas. Assim que chegou ao local, apareceu uma viatura de polícia, momento em que correu para dentro do carro e foi seguido por duas meninas que não conhecia. Pediu para o motorista dar ré com o carro. Nesse momento foi abordado pelos policiais e confessou que a droga era dele. Recebia R\$ 100,00 (cem reais) por viagem para transportar a droga. Aceitou fazer esse transporte, pois estava desempregado. Não conhecia as meninas que estavam no local. Passo à análise do crime imputado aos réus.

A materialidade consubstancia-se no Auto de exibição e apreensão (fls. 30/31), Auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 32/33) e no Laudo Pericial - Exame químico-toxicológico (fls. 123/125).

A autoria ficou comprovada mediante a prova oral produzida em juízo, principalmente pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do réu e pela confissão do réu, tudo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os policiais militares foram uníssomos em dizer que receberam informações pelo COPOM referente a três indivíduos que estariam realizando tráfico de drogas na Rua Praia do Meio. No deslocamento até o local viram também um indivíduo baixo (ora réu) e duas moças que demonstraram nervosismo ao avistarem a viatura e se deslocaram rapidamente para um carro. Abordaram o veículo e pediram para todos descerem. O motorista do carro desceu e se identificou como motorista de Uber. O réu e as meninas desceram do banco de trás. Com o réu encontraram certa quantia em dinheiro. Identificaram que as meninas eram menores de idade. Uma das meninas portava duas porções de maconha (embaladas iguais às da sacola) e a outra uma quantia em dinheiro. Fizeram uma vistoria no carro e localizaram embaixo do banco traseiro uma sacola com crack (57 pedras), cocaína (63 pinos) e maconha (12 porções alongadas). Lucas confessou que a droga era dele.

Corroborando as palavras dos policiais, o auto de exibição e apreensão de folhas 30/31 descreveu os seguintes entorpecentes apreendidos: 57 porções de "crack" (18,08g), 12 de maconha (39,73g) e 63 de cocaína (117,98g).

Impende ressaltar, a inexistência de qualquer óbice em relação ao depoimento prestado por policiais, uma vez que a eles inexiste qualquer impedimento para testemunhar, sendo certo que seus depoimentos são merecedores de crédito como os de qualquer outra testemunha, bem como sujeitos a penalidades se falseado a verdade, que, todavia, não ocorre no presente feito. Nesse diapasão, farta é a Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF -1ª Turma - HC nº 74.608-0/SP - Rel. Min Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

Confirmando as palavras dos policiais, o réu confessou, em juízo, que estava transportando a droga do Bela Vista até o Taquaral e receberia R\$ 100,00 (cem reais) por viagem.

Desse modo, pelo cenário observado, notadamente pelo réu estar transportando uma sacola com 57 porções de "crack" (18,08g), 12 de maconha (39,73g) e 63 de cocaína (117,98g), e pelo modo de acondicionamento (em pequenas porções), é certo que elas se destinavam à traficância, restando o ato do réu enquadrado no art. 33, caput, da lei 11.343/06, pois trazia consigo e transportava drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar com o objetivo de traficá-las.

A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 será apreciada na

aplicação da pena.

Diante desse panorama, a traficância ficou bem delineada e a condenação do réu Lucas por infringência ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe.

Formada a culpa, passo à aplicação da pena.

Na primeira fase, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, a pena comporta exasperação em razão da quantidade de drogas apreendidas (132 porções), uma vez que a conduta do réu colocou em risco a saúde de um grande número de pessoas. Assim, fixo a pena em 1/4 acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa

Ressalto que a qualidade da droga será analisada na terceira fase de aplicação da pena.

Na segunda fase está presente a atenuante da confissão. Assim, atenuo a pena em 1/6 para fixá-la em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, pelo envolvimento das supostas adolescentes, já que o reconhecimento da menoridade, para efeitos penais, é verificado por meio da certidão de nascimento ou por documento hábil que não foram juntados aos autos, conforme determina o art. 155, parágrafo único do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.

Ressalto que a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO VI DO ARTIGO 40 DA LEI 11.343/2006. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vêm admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A aplicação da causa de aumento de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/2006 pressupõe o envolvimento de criança ou de adolescente na empreitada criminosa. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou o posicionamento no sentido de que o reconhecimento da menoridade, para efeitos penais, é verificada por meio da certidão de nascimento. 4. Recurso ordinário em habeas corpus provido. (HC 119.649/DF – Rel. Min. Rosa Weber - 1ª Turma, DJe 03/12/2013)

Da mesma forma, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, colocou fim na divergência que existia entre as turmas com competência criminal. Assim, a questão foi submetida à Terceira Seção que decidiu que para configuração da aludida causa de aumento de pena há necessidade de ao menos comprovação de consulta a documento hábil para comprovar a menoridade, fato que também não ocorreu nos autos, uma vez que consta expressamente no boletim de ocorrência (fls. 25/27) que os RG das adolescentes não foram exibidos:

1. O Código de Processo Penal estabelecia, em seu art. 155 – antes mesmo da edição da Lei n. 11.690/2008 –, que a prova quanto ao estado das pessoas deveria observar as restrições constantes da lei civil. Atualmente, o dispositivo prevê, em seu parágrafo único: “Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil”. 2. O Código Civil fixa, em seu art. 9º, a obrigatoriedade de registro, em assentamento público, dos seguintes acontecimentos: I – os nascimentos, casamentos e óbitos; II – a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz; III – a interdição por incapacidade absoluta ou relativa; IV – a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. 3. A legislação pátria relativiza a exigência de registro, em assentamento público, para a comprovação de

questões atinentes ao estado da pessoa. Exemplificativamente, o art. 3º da Lei n. 6.179/1974 dispõe: "A prova de idade será feita mediante certidão do registro civil ou por outro meio de prova admitido em direito, inclusive assento religioso ou carteira profissional emitida há mais de 10 (dez) anos". 4. Na mesma linha de raciocínio, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 74, em 15/4/1993. Confira-se o enunciado: "Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil". 5. Em diversas situações – redução do prazo prescricional, aplicação da atenuante do art. 65, I, do Código Penal, comprovação da idade de vítima de crimes contra a dignidade sexual –, a jurisprudência desta Corte Superior considera necessária, para a comprovação da idade, a referência a documento oficial que ateste a data de nascimento do envolvido – acusado ou vítima. Precedentes. 6. No julgamento dos EREsp n. 1.763.471/DF (Rel. Ministra Laurita Vaz, 3ª S., DJe 26/8/2019), a Terceira Seção desta Corte Superior sinalizou a impossibilidade de que a prova da idade da criança ou adolescente supostamente envolvido em prática criminosa ou vítima do delito de corrupção de menores ser atestada exclusivamente pelo registro de sua data de nascimento, em boletim de ocorrência, sem referência a um documento oficial do qual foi extraída tal informação (como certidão de nascimento, CPF, RG, ou outro). 6. De fato, soa ilógico que, para aplicar medidas favoráveis ao réu ou que visam ao resguardo da dignidade sexual da vítima, por exemplo, se exija comprovação documental e, para agravar a situação do acusado – ou até mesmo para justificar a própria condenação – se flexibilizem os requisitos para a demonstração da idade. 7. Na espécie, a análise do auto de prisão em flagrante permite verificar que, ao realizar a qualificação do menor, a autoridade policial menciona o número de seu documento de identidade e o órgão expedido, circunstância que evidencia que o registro de sua data de nascimento não foi baseado apenas em sua própria declaração, pois foi corroborado pela consulta em seu RG. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante em questão. 8. Recurso provido para restabelecer a incidência da majorante prevista no inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e, por conseguinte, readequar a pena imposta ao recorrido, nos termos do voto, assentando-se a seguinte tese: 'Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento'" (REsp nº 1.619.265/MG, j. 07/04/2020).

De mais a mais, verifica-se a aplicação do redutor do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pois o réu é primário, possui bons antecedentes e não há provas indicando sua participação em organização criminosa. Além do mais, não há elementos seguros demonstrando o tráfico habitual.

Contudo, o réu não faz jus à redução máxima de 2/3, mas sim da metade. Valora-se em desfavor dele a qualidade dos entorpecentes apreendidos (cocaína e crack) cujo poder vulnerante à saúde é bem superior a de outros entorpecentes. Portanto, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos, 07 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, fixados em seu patamar mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo.

Neste sentido, decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Não há ilegalidade na aplicação do redutor de ½ (metade, de acordo com o previsto nos art. 42 da Lei 11.343/06 e art. 59 do CP, dadas as circunstâncias do caso concreto, bem como a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas com o paciente (...)) (HC 219.971, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 17/04/2012).

O condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, pois é o que melhor se amolda para início do cumprimento da pena por crime tão grave e atroz contra a saúde pública. Qualquer outro regime prisional não se coaduna com o tráfico, diante de tantas mazelas que sabidamente as drogas provocam, notadamente a

cocaína e o crack.

O crime de tráfico foi equiparado, legalmente, aos hediondos, motivo pelo qual o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Apoio-me no entendimento no sentido de que o artigo 44, da Lei de Drogas, não está suspenso, bem como de que a proibição da substituição está sustentada no art. 5º, inciso LXIII da Constituição Federal, na medida em que, mesmo em casos de tráfico de drogas privilegiado, a hediondez do delito não está afastada.

Também compartilho do entendimento de que o crime de tráfico de drogas é a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias envolvidas, de modo que a concessão de regime menos gravoso ou mesmo de qualquer outro benefício, como a substituição da pena ou mesmo do SURSIS, além de ser incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou mesmo reprovação da prática delitiva, gerando ofensa ao disposto no artigo 44, III, do Código Penal, além de verdadeira sensação de impunidade.

Nesse sentido, magistério do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade, nos casos apontados no art. 44, caput, desta Lei [Lei nº 11.343/2006], por restritiva de direitos. Nenhuma inconstitucionalidade existe, pois não fere a individualização da pena. Cuida-se de política criminal do Estado, buscando dar tratamento mais rigoroso ao traficante, mas sem padronização de penas. Porém, há uma ressalva: é norma penal prejudicial ao réu, razão pela qual somente pode ser aplicável aos fatos cometidos após a entrada em vigor da Lei nº 11.343/2006.

No mesmo sentido, como bem colocado pelo Ilustre Desembargador Souza Nery:

“inviável a aplicação da pena alternativa. Não só pela própria hediondez do crime, que recomenda maior rigor no escarmento, mas também porque a Lei nº 11.343/06 expressamente veda a benesse aos traficantes, nos precisos termos do que dispõe o seu artigo 44, caput. Tal dispositivo legal foi editado pelos poderes competentes, goza de presunção de constitucionalidade e não parece ofender a Constituição de República de modo franco e direto. Não desconheço que foi reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Excelso Pretório (HC 97.256) no ano de 2010, mas essa decisão foi tomada por maioria apertada (6 x 4) e valeu somente para o processo julgado (incidenter tantum).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu LUCAS BARBOSA DE ALMEIDA pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 02 (dois) anos, 07 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, fixados em seu patamar mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo.

A detração será feita pelo juízo das execuções, uma vez que é competente para decidir a presença de mérito objetivos e subjetivos para eventual progressão.

Assim, já decidi o Colendo Tribunal Bandeirante:

HABEAS CORPUS – NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2º, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – Inocorrência: Não existe constrangimento ilegal na negativa de aplicação da detração penal no juízo do conhecimento, onde não há condições de se apurar, com segurança, o cumprimento de todos os requisitos legais da progressão. Ordem denegada. (TJ-SP - HC: 21073266320158260000 SP 2107326-63.2015.8.26.0000, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 20/07/2015, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/07/2015)

Mantenho a prisão preventiva do réu Lucas, uma vez que permanecem presentes os fundamentos constantes da r. decisão que a decretou. Acrescente-se àqueles argumentos a gravidade concreta da ação praticada, expostas linhas acima, mais precisamente na motivação da escolha do regime inicial fechado.

Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento do réu, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente.

Autorizo a incineração do entorpecente apreendido, bem como a perda do valor à União, oficiando-se.

Em relação aos celulares apreendidos, declaro o perdimento e determino a venda em leilão, depositando-se o saldo à disposição do Tesouro Nacional por meio de recolhimento feito ao Funad (art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06), CNPJ. 02.645.310/0001-99, UG 200246, Gestão 00001, mediante Guia de Recolhimento de Receita da União GRU, código 20200-2 (art. 481, caput e inciso III, das NSCGJ), se houver expressão econômica. Caso contrário, encaminhe-se para destruição. Providencie a serventia as comunicações de praxe. Custas pelo acusado, na forma do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº. 11.608/03, observando-se o disposto na Lei nº 1.060/50, observada a gratuidade de justiça concedida. Arquivem-se os autos oportunamente. Publique-se e intimem-se.

Ubatuba, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA